

Razihan Suratni binti Nor

Lwn

Wan Noria binti Wan Hussain & 8 yang lain

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Rayuan No.: 2312-A0010-001-0137, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Abdul Rahman (Panel), Pada 10 Disember 2024M bersamaan 8 Jamadilakhir 1446H]

Pegum Syarie

Perayu : *Pn. Noorrulnadiya bt. Mohd Saref (Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Associates)*

Responden: *Dato' Mohd Jamal Lokman b. Sulaiman & Pn. Nur Faizah bt Sazali (Tetuan Jamal Lokman & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini merupakan suatu kes rayuan yang difailkan oleh Perayu melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 21/12/2023 terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam yang diberikan pada 13/12/2023 dalam kes Tuntutan Harta Sepencarian, kes Mal No.: 10100-017-0442-2019 (Selepas ini disebut sebagai "Perintah Tersebut").

FAKTA KES

[2] Perayu Razihan Suratni binti Nor adalah isteri kepada Wan Ariff bin Wan Hussain (Selepas ini disebut sebagai "Si Mati"). Perayu dan Si Mati telah

berkahwin pada 30 Mei 1996. Si Mati telah meninggal dunia pada 20.10.2017. Sehingga Si Mati meninggal dunia, Perayu masih isteri yang sah kepada Si Mati.

[3] Wan Noria binti Wan Hussain, Wan Rohani binti W. Husen, W. Mohd Fauzi bin Wan Husian, W. Na'imi binti Wan Hussain, Wan Zailan binti Wan Hussain, Wan Rashdan bin Wan Hussain, Wan Asmahan binti Wan Hussain, Wan Munirah binti Wan Hussain dan Wan Rafida binti Wan Hussain (Selepas ini disebut sebagai "Responden-Responden") adalah merupakan adik beradik kandung kepada Si Mati yang juga merupakan ahli-ahli waris yang berhak terhadap harta pusakan Si Mati.

[4] Sepanjang tempoh perkahwinan, Perayu dan Si Mati tidak dikurniakan cahaya mata, namun Perayu dan Si Mati telah mengambil seorang anak angkat perempuan yang bernama Adeena Safiyya.

[5] Perayu pada 25.4.2019 telah memfailkan kes Tuntutan Harta Sepencarian terhadap Responden-Responden di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan melalui tuntutan tersebut YA Hakim Bicara pada 13/12/2023 telah memerintahkan sebagaimana berikut:

1. *Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah memerintahkan sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No. 31, Lorong Azzahrah 10/4A, Seksyen 10, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan yang dibina di atas tanah di bawah pegangan Hakmilik H.S (D)13259, PT 5404, Mukim Jeram Daerah Kuala Selangor, Negeri Selangor Darul Ehsan (Selepas ini*

disebut sebagai "Rumah Puncak Alam tersebut") diisytiharkan sebagai harta sepencarian di antara Plaintiff dan Si Mati.

3. Mahkamah memerintahkan harta tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa kematian Si Mati dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 6.6% dan waris-waris Si Mati sebanyak 93.4% setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.
4. Mahkamah memerintahkan sebuah rumah pangsapuri di bawah projek Bandar Baru Kundang dengan Unit No. GL 5-07 dipegang bawah Lot No. 1990 & 1991, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Negeri Selangor Darul Ehsan (Selepas ini disebut sebagai Rumah Bandar Baru Kundang Tersebut") diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Si Mati.
5. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dinilai dengan nilai semasa kematian Si Mati dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 25% dan waris-waris Si Mati sebanyak 75% setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.
6. Mahkamah memerintahkan sebidang tanah di bawah Geran Mukim No. Hakmilik: 519, Lot 2234, Kg. Ketip Nangka, Mukim Cherang Ruku, Jajahan Pasir Puteh, Negeri Kelantan (Selepas ini disebut sebagai "Tanah Kg. Ketip Nangka Tersebut") diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Si Mati.
7. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dinilai dengan nilai semasa kematian Si Mati dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar

sebanyak 6.6% dan waris-waris Si Mati sebanyak 94.4% setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.

8. Mahkamah memerintahkan sebidang tanah di bawah Geran Mukim No. Hakmilik: 2078, Lot 752, Kg. Cherang Ruku, Mukim Cherang Ruku, Jajahan Pasir Puteh, Negeri Kelantan (Selepas ini disebut sebagai "Tanah Kg. Cherang Ruku Tersebut") diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Si Mati.
9. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dinilai dengan nilai semasa kematian Si Mati dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 6.6% dan waris-waris si mati sebanyak 94.4% setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.
10. Mahkamah memerintahkan bahawa wang simpanan berjumlah RM11,791.66 di akaun CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund, No. Akaun: 105180008157 sehingga tarikh 30.9.2017 (Selepas ini disebut sebagai "Akaun CIMB Tersebut") diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Si Mati.
11. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dinilai dengan nilai semasa kematian Si Mati dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 6.6% dan waris-waris si mati sebanyak 94.4% setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.
12. Mahkamah memerintahkan bahawa wang simpanan berjumlah RM96.48 di akaun Bank Simpanan Nasional No. Akaun: 14182-29-86640242-4 sehingga tarikh 8.7.2015 (Selepas ini disebut sebagai

“Akaun Bank Simpanan Nasional Tersebut”) ditolak untuk diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Si Mati.

- 13. Mahkamah memerintahkan bahawa wang simpanan berjumlah RM83,000.54 di Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB), No. Ahli 125758707 sehingga tarikh 29.5.2017 (Selepas ini disebut sebagai “ASB Tersebut”) diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Si Mati.*
- 14. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dinilai dengan nilai semasa kematian Si Mati dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 12.5% dan waris-waris Si Mati sebanyak 87.5% setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.*
- 15. Mahkamah memerintahkan bahawa Saham berjumlah Rm1,371.00 di Koperasi Bank Rakyat, No. Keanggotaan 77-048-001913-1 sehingga tarikh 31.12.2016 (Selepas ini disebut sebagai “Saham Koperasi Bank Rakyat Tersebut”) diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Si Mati.*
- 16. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dinilai dengan nilai semasa kematian Si Mati dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 12.5% dan waris-waris Si Mati sebanyak 87.5% setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.*
- 17. Mahkamah memerintahkan bahawa kereta jenis Sorento XM, No. Pendaftaran WXA 727 (Selepas ini disebut sebagai “Kereta Kia Sorento Tersebut”) diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Si Mati.*

18. *Mahkamah memerintahkan harta tersebut dinilai dengan nilai semasa kematian Si Mati dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 6.6% dan waris-waris Si Mati sebanyak 94.4% setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.*
19. *Mahkamah menolak untuk memutuskan kutipan duit sewaan rumah Puncak Alam dan Bandar Baru Kundang tersebut sebagai harta pusaka.*
20. *Mahkamah memutuskan bahawa rumah Pandan Villa Condo adalah hak milik tunggal Plaintiff dan tidak boleh dituntut sebagai harta sepencarian dalam kes ini.*

[6] Perayu yang tidak berpuashati dengan sebahagian keputusan tersebut iaitu pada terma 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16 dan 18 pada 21.12.2023 telah memfailkan Notis Rayuan, dengan memplidkan sepuluh Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan dalam muka surat 766-779 Rekod Rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Kami telah meneliti secara mendalam Rekod Rayuan dan dokumen Hujah Bertulis kedua-dua pihak dalam kes ini dan dapatan kami rayuan yang dikemukakan Perayu adalah berlegar atas rasa ketidakpuasan hati Perayu terhadap keputusan YA Hakim Bicara tentang kadar pecahan pembahagian harta-harta yang telah diisytiharkan oleh YA Hakim Bicara sebagai harta sepencarian di antara Perayu dan Si Mati. Sehubungan itu, dapat kami nyatakan bahawa isu yang akan kami ulas dan putuskan ini hanya menyentuh tentang sama ada wujud atau tidak kekhilafan yang dilakukan oleh YA Hakim

Bicara dalam memutuskan kadar pecahan bahagian bagi setiap harta sepencarian yang telah diisytiharkan.

[8] Dalam hal ini, kami akan meneliti dan mengulas satu-persatu pecahan bahagian yang dirayu bagi setiap harta yang telah diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan mengemukakan dapatan-dapatan yang kami temui bagi setiap pecahan harta yang dirayu tersebut khususnya daripada aspek keterangan dan pembuktian sumbangan bagi perolehan setiap harta yang dituntut yang menjadi subjek kepada rayuan ini dikemukakan oleh Perayu.

Harta I: Rumah Puncak Alam.

[9] Perayu dalam Alasan Rayuannya yang pertama menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal memberi pertimbangan dalam menimbangkan fakta deposit yang telah dikeluarkan oleh Perayu untuk Rumah Puncak Alam yang berjumlah RM23,000.00 walaupun Perayu telah mengemukakan dokumen pembiayaan semula (*refinance*) yang telah diterima sebagai keterangan yang ditandakan dengan P-5. Menurut Perayu, dapatan YA Hakim Bicara di perenggan [27] halaman 12 Alasan Penghakiman yang menyatakan bahawa Perayu gagal membuktikan duit RM46,000.00 tersebut telah digunakan untuk deposit pembelian rumah Puncak Alam adalah suatu dapatan yang khilaf. Menurut Perayu beliau tidak ada langsung menyatakan bahawa beliau menyumbang keseluruhan deposit berjumlah RM46,000.00 tersebut tetapi sebaliknya hanya menyatakan bahawa sumbangan yang diberikan Perayu adalah berjumlah RM23,000.00 sebagai deposit Rumah Puncak Alam tersebut.

[10] Responden-Responden dalam Hujah Bertulis menyatakan bahawa keputusan YA Hakim Bicara menolak dakwaan sumbangan Plaintiff sebanyak RM23,000.00 sebagai deposit Rumah Puncak Alam Tersebut adalah tepat. Menurut Responden, YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam memahami fakta bahawa deposit yang didakwa disumbang oleh Perayu adalah RM23,000.00, namun sebaliknya fakta deposit berjumlah RM46,000.00 tersebut adalah dibangkitkan oleh pihak Perayu sendiri dalam keterangan lisan Perayu sebagaimana yang terkandung dalam Nota Keterangan muka surat 192 Rekod Rayuan.

[11] Penelitian mendalam kami terhadap hujah-hujah yang dikemukakan oleh Perayu dan Responden-Responden ini, dapat kami simpulkan bahawa persoalan utama yang perlu kami putuskan berkaitan Rumah Puncak Alam ini ialah wujud atau tidak sumbangan deposit daripada pihak Perayu dalam pembelian rumah Puncak Alam tersebut.

[12] Dalam hal ini kami telah meneliti Nota Keterangan di muka surat 192-193 yang mana ketika sesi Soal Utama, Perayu ada memberikan keterangan berkaitan Rumah Puncak Alam seperti berikut:

“Rumah tersebut dibeli pada 2016. dalam proses pembelian rumah seingat saya dibayar deposit sebanyak 10% dari harga jualan rumah. Rumah itu berharga RM460,000.00 dan deposit dibayar sebanyak RM46,000.00. Duit tersebut yang RM46,000.00 adalah daripada pembiayaan semula rumah pandan Villa Condo, Pandan Indah atas nama saya dan arwah. Pembiayaan semula tidak ingat jumlah yang sebenar. Dalam pembiayaan terdapat lebihan RM105,000.00. Daripada situ duit RM46,000.00 digunakan untuk deposit rumah tersebut.”

[13] Bagi membuktikan dakwaanya, Perayu telah mengemukakan dokumen yang ditandakan dengan P-5 iaitu Salinan Penyata Akaun Pembiayaan Hartanah (Berstruktur) Al-Rajh Bank untuk pembiayaan semula rumah Pandan Villa Condo yang dibuat pada bulan Oktober 2015 yang tertera nama Si Mati dan Perayu sebagai pihak yang membuat pembiayaan. Perayu juga telah mengemukakan dokumen P-6 iaitu dokumen "*Loan Agreement*" antara Si Mati dengan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam yang ditandatangani Si Mati pada tarikh 2 Jun 2016 bagi tujuan pembelian Rumah Puncak Alam tersebut. Tindakan Perayu ini yang meletakkan dirinya untuk turut menanggung risiko bersama Si Mati membuat pembiayaan semula rumah Pandan Villa Condo adalah suatu sumbangan besar Perayu yang sewajarnya diiktiraf sebagai sumbangan langsung dalam perolehan Rumah Puncak Alam tersebut.

[14] Selain itu, Penelitian kami terhadap dokumen P-5 dan P-6 serta tarik-tarik yang tertera pada kedua-dua dokumen tersebut jelas ia adalah begitu berkaitan dan memberi indikasi wujudnya qarinah sumbangan Perayu melalui pembayaran deposit dalam perolehan rumah tersebut. Dalam situasi ini, menjadi tanggungan kepada Responden-Responden untuk mengemukakan bukti yang sebaliknya bagi menyanggah keterangan pihak Perayu tersebut sebagaimana kehendak seksyen 74 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, seperti berikut:

Pada siapa letaknya beban membuktikan

74. Beban membuktikan dalam sesuatu guaman atau prosiding terletak pada orang yang akan gagal jika tiada apa-apa keterangan langsung diberikan oleh mana-mana pihak.

Namun begitu malangnya kami dapati Responden-Responden telah gagal untuk berbuat demikian yang mana keterangan yang dikemukakan Responden-Responden hanyalah berbentuk penafian semata-mata.

[15] Perayu juga dalam rayuannya turut menyentuh tentang dakwaan bahawa beliau telah mengeluarkan RM3,000.00 untuk pembelian perabut rumah Puncak Alam. Namun begitu, setelah kami meneliti Nota Perbicaraan yang terkandung dalam Rekod Rayuan, kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa Perayu telah gagal membuktikan wujudnya sumbangan Perayu terhadap pembelian perabut sebagaimana yang didakwa.

[16] Melalui ulasan yang telah kami berikan di atas serta dapatan-dapatan yang kami perolehi, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah gagal dalam membuat penilaian wajar terhadap fakta sumbangan langsung Perayu dalam perolehan Rumah Puncak Alam ini. YA Hakim Bicara juga telah gagal menilai kewujudan qarinah sumbangan langsung Perayu melalui wang deposit rumah Puncak Alam berjumlah RM23,000.00 yang telah menyebabkan berlakunya kekhilafan dalam keputusan YA Hakim Bicara berkenaan dengan Rumah Puncak Alam ini.

[17] Setelah kami mempertimbangkan keseluruhan sumbangan langsung Perayu terhadap Rumah Puncak Alam ini, kami dengan ini memutuskan bahawa Perayu berhak memperoleh bahagian sebanyak 50% dan baki 50 % adalah bahagian Si Mati.

Harta II. Rumah Bandar Baru Kundang

[18] YA Hakim Bicara dalam keputusannya memutuskan kadar sumbangan Perayu adalah dinilai berdasarkan kadar sumbangan tidak langsung Perayu sebagai isteri yang bekerja iaitu 25% untuk Perayu dan 75% untuk waris-waris

Si Mati. Perayu dalam Alasan Rayuannya yang kedua menyatakan bahawa keputusan YA Hakim Bicara tersebut adalah khilaf dan memohon agar diberikan satu jumlah yang difikirkan patut dan munasabah dengan mengambilkira keseluruhan sumbangan Perayu.

[19] Perayu dalam Keterangan Bertulis di muka surat 139 Rekod Rayuan menyatakan:

- *Rumah bandar Baru Kundang tersebut dibeli pada tahun 1997 yang mana perjanjian jual beli telah ditandatangani pada 7 Julai 1997 di antara Nilai Idaman Sdn. Bhd ("Vendor") dengan Si Mati ("Purchaser") dan TNG Sdn. Bhd. ("Proprietor").*
- *Rumah tersebut dibeli dengan harga belian sebanyak RM58,800.00.*
- *Rumah tersebut dibeli atas nama Si Mati seorang sahaja.*
- *Rumah tersebut diletakkan atas nama Si Mati seorang sahaja kerana ianya adalah keputusan Si Mati.*
- *Rumah tersebut dibeli secara pinjaman dengan Perwira Affin Bank.*
- *Diatas nama saya dan Si Mati.*

[20] Perayu telah mengemukakan dokumen P-11 (*Sale & Purchase Agreement* bertarikh 7 Julai 1997) dan P-12 (*Application for banking Facilities* bertarikh 9 Ogos 1997). Penelitian kami kepada dokumen P-12 ini jelas turut tertera nama Perayu di samping nama Si Mati sebagai pihak peminjam untuk pinjaman perumahan bagi rumah Bandar Baru Kundang ini.

[21] Berdasarkan dokumen P-12 ni ini, kami berpuashati wujud sumbangan langsung pihak Perayu terhadap perolehan rumah Bandar Baru Kundang tersebut melalui pinjaman bersama di antara Perayu dan Si Mati dengan Perwira Affin Bank. Sehubungan itu, keputusan YA Hakim Bicara yang gagal menilai sumbangan ini sebagai sumbangan langsung Perayu adalah suatu yang khilaf

dan perlu diperbetulkan. Oleh itu, mengambilkira sumbangan langsung Perayu ini, kami akan mempertimbangkan suatu kadar pembahagian yang sesuai setelah keseluruhan sumbangan Perayu bagi harta 2 ini selesai kami putuskan.

[22] Perayu juga turut mendakwa ada membayar deposit berjumlah RM3000 untuk perolehan rumah tersebut, namun begitu setelah kami meneliti keterangan Perayu, tiada sebarang bukti dikemukakan bagi mengukuhkan dakwaan tersebut. Oleh itu, kami berpendapat keputusan YA Hakim Bicara berkaitan perkara ini adalah tepat.

[23] Bagi dakwaan Perayu bahawa beliau turut memberikan sumbangan untuk ubah suai rumah Bandar Baru Kundang ini melalui pinjaman peribadi Bank Rakyat berjumlah RM15,000.00, Perayu telah mengemukakan Penyata Pembiayaan Peribadi Bank Rakyat yang ditandakan sebagai P-13 bagi membuktikan dakwaan tersebut. Walaupun tiada dokumen yang menunjukkan perincian khusus resit pembelian kelengkapan yang didakwa, namun dengan kewujudan P-13 tersebut menzahirkan qarinah kepada dakwaan Perayu tersebut, apatahlagi pihak Responden-Responden gagal mengemukakan bukti sebaliknya bagi menyanggah dakwaan Perayu tersebut. Dalam hal ini, kami dengan hormatnya menyatakan bahawa kegagalan YA Hakim Bicara untuk menilai qarinah ini telah menyebabkan wujudnya kekhilafan dalam penghakiman yang diputuskan.

[24] Setelah kami mempertimbangkan keseluruhan sumbangan langsung Perayu terhadap Rumah Bandar Baru Kundang ini, kami dengan ini memutuskan bahawa Perayu berhak memperoleh bahagian sebanyak 50 % dan baki 50 % adalah bahagian Si Mati.

Harta III dan IV: Tanah Kg. Ketip Nangka dan Tanah Kg. Cherang Ruku

[25] Bagi kedua harta ini, fakta menunjukkan kedua-dua tanah ini dibeli oleh Si Mati pada tahun 2006 dengan harga Rm150,000.00 daripada ibu Si Mati. Tiada sumbangan yang berbentuk sumbangan langsung diberikan Perayu bagi perolehan kedua-dua tanah ini. Dalam hal ini, kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa Perayu hanya berhak mendapat bahagian daripada sumbangan tidak langsung iaitu pada kadar tidak melebihi 1/4 bahagian.

[26] Perayu mempersoalkan kewajaran YA Hakim Bicara membuat pengiraan kadar sumbangan tidak langsung berdasarkan skala sebagaimana di muka surat 10 Alasan Penghakiman. Menurut Perayu sepatutnya YA Hakim Bicara mengambilkira kesemua sumbangan Perayu sepanjang tempoh perkahwinan bukannya terhad kepada tempoh pemilikan harta tersebut sahaja.

[27] Berhubung dengan penentuan kadar sumbangan tak langsung ini dengan hormatnya kami ingin merujuk kes *Haminah Bee lawan Samsudin, [1401H] 1 JH (2) 71*. Dalam kes ini Mahkamah antara lain menyatakan:

“Mahkamah telah mendapati isteri (plaintif) sepanjang perkahwinannya dengan defendan telah membuat kerja-kerja yang lazimnya dilakukan oleh seorang isteri tanpa mendapat pertolongan dari orang gaji. Mahkamah berpendapat bahawa segala harta-harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan dianggap sebagai harta bersama. Kerja-kerja yang dilakukan oleh isteri sekurang-kurangnya telah meringankan beban defendan sekurang-kurangnya satu pertiga dari tanggungannya.”

[28] Selain itu kami turut merujuk kepada kes *Jemaliah binti Awang lwn Nasarudin bin Yusof, Kes Mal (Rayuan) No. 10000-017-0113-2019 Negeri Selangor (Belum dilaporkan)*. Dalam kes tersebut, Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor telah bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara yang

memutuskan kadar $\frac{1}{4}$ bagi isteri yang bekerja dengan memberi ulasan yang kami petik:

“Berkaitan penetapan kadar $\frac{1}{4}$ terhadap sumbangan tidak langsung Perayu yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara atas faktor Plaintiff bukanlah suri rumah sepenuh masa, kami bersetuju dengan kadar tersebut sebagai mana ulasan YA Hakim Bicara dalam perenggan [12] Alasan Penghakiman di muka surat 348 Rekod Rayuan iaitu:

“...Oleh kerana Plaintiff bekerja, maka khidmatnya kepada rumahtangga tidaklah sama dengan khidmat isteri-isteri yang menjadi suri rumah sepenuh masa. Oleh itu kadar sumbangan tidak langsungnya tidak wajar sama dengan isteri-isteri sepenuh masa. Kadar bagi isteri sepenuh masa adalah $\frac{1}{3}$ dari bahagian suami, namun ia tidak sesuai dalam kes ini”.

[29] Berdasarkan autoriti-autoriti yang kami nyatakan, adalah jelas menunjukkan bahawa telah menjadi suatu prinsip dan amalan dalam keputusan kes-kes harta sepencarian di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah yang menyentuh sumbangan tidak langsung ini, penetapan kadar pembahagian bagi isteri yang tidak bekerja atau suri rumah sepenuh masa adalah sebanyak $\frac{1}{3}$ bahagian manakala bagi isteri yang bekerja adalah sebanyak $\frac{1}{4}$ bahagian tanpa mengambil kira tempoh harta tersebut diperolehi sehingga tarikh perceraian atau kematian. Justeru itu, kami berpendapat kaedah pengiraan YA Hakim Bicara berdasarkan skala sebagaimana di muka surat 10 Alasan Penghakiman tersebut adalah kurang wajar dan kurang tepat dan perlu diperbetulkan. Dalam kes di hadapan kami ini, fakta menunjukkan bahawa dalam tempoh perolehan harta tersebut Perayu adalah seorang isteri yang bekerjaya dan bukannya suri rumah sepenuh masa, kami bersetuju bahawa kadar yang wajar untuk sumbangan tidak langsung Perayu bagi Harta Kedua ini ialah sebanyak $\frac{1}{4}$ bahagian.

Harta V: Wang Simpanan Islamic DALI Equity Growth

[30] Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan wang simpanan berjumlah RM11,791.66 di akaun Bank CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund hendaklah dinilai dengan nilai semasa kematian Si Mati dan Perayu berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 6.6% dan waris-waris Si Mati sebanyak 93.4% setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.

[31] Bagi harta ini Perayu mengakui bahawa tiada sumbangan langsung diberikan sebaliknya hanya menuntut pembahagian bagi sumbangan tidak langsung. Sebagaimana ulasan kami dalam perenggan [29] di atas, maka kami putuskan Perayu berhak terhadap 1/4 bahagian harta tersebut.

Harta VI: Wang Simpanan Amanah Saham Bumiputera (ASB)

[32] Bagi harta ini, fakta menunjukkan akaun ASB ini telah mula dibuka pada tahun 2011 dengan jumlah sebanyak RM120,000.00 dari pinjaman pembiayaan ASB. Baki terkahir menurut Perayu adalah sebanyak RM83,000.54. Responden-Responden menyatakan baki terakhir akaun ini adalah berjumlah RM235,108.43. Perayu menyatakan bahawa beliau mempunyai sumbangan langsung ke atas wang dalam akaun ASB ini dengan Perayu memasukkan wang berjumlah RM57,480.94 (Simpanan Tabung Haji Arwah Ibu Perayu) ke dalam akaun ASB Si Mati. Perayu telah mengemukakan dokumen P-19 iaitu Surat Pengeluaran Pusaka Allahyarhamah Eshah binti Muda bagi membuktikan dakwaan tersebut. Penelitian kami kepada dokumen P-19 tersebut menunjukkan bahawa wang tersebut bukanlah hak milik mutlak Perayu tetapi sebaliknya adalah wang pusaka ibu Perayu yang perlu diagihkan kepada ahli waris mengikut hukum Syarak. Tiada perincian dalam keterangan Perayu berkenaan perkara ini, oleh itu kami bersetuju dengan keputusan YA Hakim Bicara bahawa Perayu gagal membuktikan wujudnya sumbangan langsung dalam harta ini. Oleh itu, kami juga bersetuju bahawa penilaian sumbangan Perayu adalah

berdasarkan sumbang tidak langsung Perayu sahaja. Sebagaimana ulasan kami di perenggan [29], maka Perayu berhak terhadap sumbangan tidak langsung Wang Simpanan Amanah Saham Bumiputera Si Mati sebanyak 1/4 bahagian.

Harta VII: Saham Koperasi Bank Rakyat

[33] Berdasarkan keterangan Perayu, saham ini wujud sejak tahun 2011 iaitu masih dalam tempoh perkahwinan Perayu dan Si Mati. Perayu mengakui bahawa keseluruhan sumbangan dalam saham koperasi ini adalah bersumberkan gaji Si Mati dan tiada sumbangan langsung Perayu ke atas saham ini. Berdasarkan fakta ini, kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa Perayu hanya berhak terhadap sumbangan tidak langsung sahaja. Sebagaimana ulasan kami di perenggan [29] dan ulasan dalam harta V dan VI, maka bahagian yang berhak diperoleh Perayu adalah 1/4 bahagian.

Harta VIII: Kereta Sorento XM, No. Pendaftaran WXA 727

[34] Berdasarkan Alasan Rayuan ketujuh (7), kami dapati Perayu tidak merayu terhadap keputusan YA Hakim Bicara bahawa Perayu hanya berhak terhadap kadar sumbangan tidak langsung. Perayu hanya mempertikaikan keputusan YA Hakim Bicara berkenaan pengiraan tempoh sumbangan tidak langsung yang dikira daripada tarikh perolehan harta sehingga tarikh Si Mati meninggal dunia. Perayu menyatakan tindakan YA Hakim Bicara tersebut adalah suatu kekhilafan dan memohon agar diberikan satu jumlah yang patut dan munasabah dengan mengambil kira keseluruhan sumbangan Perayu. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah kami ulas dalam perenggan [29] dan juga ulasan kami untuk harta V, VI dan VII, maka bahagian yang berhak diperoleh Perayu adalah 1/4 bahagian.

KESIMPULAN

[35] Sebagai kesimpulannya kami ingin memetik sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas *R.Anhuma* beliau berkata bahawa Rasulullah S.A.W bersabda :

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رَجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Maksudnya: *Sekiranya diberikan kepada manusia itu semata dengan mengikut dakwaan-dakwaan mereka, nescayalah orang ramai akan mendakwa darah dan harta orang lain (sebagai milik mereka). Akan tetapi sumpah itu adalah ke atas mereka yang dituduh. (Riwayat Muslim (1711))*

Manakala dalam sebuah riwayat yang lain daripada Ibn Abbas beliau berkata bahawa Rasulullah S.A.W bersabda:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Maksudnya: *Bukti ke atas orang yang mendakwa, sumpah ke atas orang yang mengingkari tuduhan ke atas dirinya. (Riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Sunan (10/252))*

[40] Hadis ini memberi pengertian bahawa tidak diterima dakwaan seseorang itu hanya semata-mata dengan dakwaan tanpa ia dibuktikan melainkan dakwaan tersebut diakui kebenarannya oleh pihak yang didakwa. Justeru dapat difahami bahawa sekiranya seseorang itu membuat sesuatu dakwaan, maka hakim tidak boleh terus membuat keputusan hanya semata-mata berdasarkan dakwaan tersebut. Bahkan hendaklah pihak yang mendakwa mendatangkan bukti-bukti bagi menguatkan dakwaannya. Kegagalan pihak yang mendakwa mengemukakan bukti menyebabkan dakwaan tersebut ditolak.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Hujah pihak-pihak beserta autoriti yang telah dilampirkan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

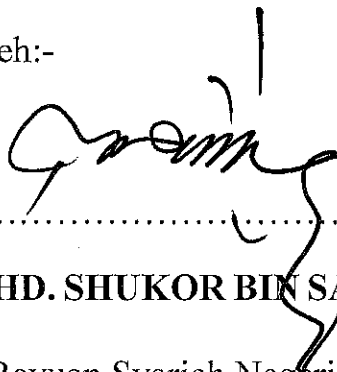
1. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam bertarikh 13/12/2023 dalam kes Mal: 10100-017-0442-2019 **DIPINDA** kepada:

- “3. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dibahagi dengan kadar sebanyak 50% bahagian kepada Perayu dan baki sebanyak 50% bahagian kepada Si mati dengan nilai bersih setelah ditolak kos-kos yang berkaitan.*
- 5. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dibahagi dengan kadar sebanyak 50% bahagian kepada Perayu dan baki sebanyak 50% bahagian kepada Si Mati dengan nilai bersih setelah ditolak kos-kos yang berkaitan.*
- 7. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dibahagi dengan kadar sebanyak 1/4 bahagian kepada Perayu dan baki sebanyak 3/4 bahagian kepada Si Mati dengan nilai bersih setelah ditolak kos-kos yang berkaitan.*
- 8. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dibahagi dengan kadar sebanyak 1/4 bahagian kepada Perayu dan baki sebanyak 3/4 bahagian kepada Si Mati dengan nilai bersih setelah ditolak kos yang berkaitan.*

11. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dibahagi dengan kadar sebanyak $\frac{1}{4}$ bahagian kepada Perayu dan baki sebanyak $\frac{3}{4}$ bahagian kepada Si Mati dengan nilai bersih setelah ditolak kos-kos yang berkaitan.
14. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dibahagi dengan kadar sebanyak $\frac{1}{4}$ bahagian kepada Perayu dan baki sebanyak $\frac{3}{4}$ bahagian kepada Si Mati dengan nilai bersih setelah ditolak kos-kos yang berkaitan.
16. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dibahagi dengan kadar sebanyak $\frac{1}{4}$ bahagian kepada Perayu dan baki sebanyak $\frac{3}{4}$ bahagian kepada Si Mati dengan nilai bersih setelah ditolak kos-kos yang berkaitan.
18. Mahkamah memerintahkan harta tersebut dibahagi dengan kadar sebanyak $\frac{1}{4}$ bahagian kepada Perayu dan baki sebanyak $\frac{3}{4}$ bahagian kepada Si Mati dengan nilai bersih setelah ditolak kos-kos yang berkaitan.”

2. Terma-terma lain adalah dikekalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

..........

2. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

..........

3. YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor